

Karteikarten Anstiftung — Prüfungsschema § 26 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen — 1. Tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat: Was ist damit gemeint?

Der Haupttäter muss den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht und rechtswidrig gehandelt haben. Ist die Haupttat gerechtfertigt, scheidet eine Anstiftung aus; in Betracht kommt dann mittelbare Täterschaft nach § 25 I Alt. 2 StGB.

KARTE 2 / 9

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen — 2. Vorsätzlich begangen: Was ist damit gemeint?

Die Haupttat muss vorsätzlich begangen sein; Anstiftung zu einer Fahrlässigkeitstat gibt es nicht. Wer einen fahrlässig Handelnden zur Tat veranlasst, ist regelmäßig mittelbarer Täter.

KARTE 3 / 9

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen — 3. Keine Schuld des Haupttäters erforderlich: Was ist damit gemeint?

Auf die Schuld des Haupttäters kommt es nicht an, § 29 StGB. Jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner eigenen Schuld bestraft.

KARTE 4 / 9

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen — 4. Erreichen des Versuchsstadiums: Was ist damit gemeint?

Die Haupttat muss mindestens versucht sein, §§ 22, 23 StGB. Bleibt es darunter, kommt allenfalls versuchte Anstiftung zu einem Verbrechen nach § 30 I StGB in Betracht.

KARTE 5 / 9

Bestimmen zur Haupttat — 1. Hervorrufen des Tatentschlusses: Was ist damit gemeint?

Bestimmen ist das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Haupttäter. Der Anstifter muss den Willen zur Tat erst wecken; das bloße Bestärken eines bereits gefassten Entschlusses ist psychische Beihilfe nach § 27 StGB.

KARTE 6 / 9

Bestimmen zur Haupttat — 2. Kein omnimodo facturus: Was ist damit gemeint?

Wer zur Tat bereits fest entschlossen ist (omnimodo facturus), kann nicht mehr angestiftet werden. Bei Verbrechen bleibt die versuchte Anstiftung nach § 30 I StGB strafbar.

KARTE 7 / 9

Bestimmen zur Haupttat — 3. Konkretisierung der Haupttat: Was ist damit gemeint?

Die Tat muss in ihren wesentlichen Umrissen — Tatbild, Angriffsrichtung, Tatobjekt — bestimmt sein; Einzelheiten wie Zeit, Ort und Ausführungsweise darf der Täter offenlassen. Der Aufruf an einen unbestimmten Personenkreis genügt nicht und ist gegebenenfalls nach § 111 StGB zu behandeln.

KARTE 8 / 9

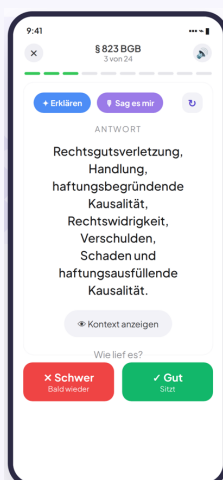
Bestimmen zur Haupttat — 4. Kausalität: Was ist damit gemeint?

Zwischen der Einwirkung des Anstifters und dem Tatentschluss des Haupttäters muss ein Ursachenzusammenhang bestehen.

KARTE 9 / 9

Doppelter Anstiftervorsatz — 1. Vorsatz bezüglich der vollendeten Haupttat: Was ist damit gemeint?

Der Anstifter muss die Vollendung der Haupttat in ihren wesentlichen Merkmalen vorhersehen und wollen. Wer nur den Versuch will und die Vollendung verhindern möchte (agent provocateur), handelt ohne Anstiftervorsatz und ist nicht nach § 26 StGB strafbar.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.